REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

I. Materia	**COMPRA DE TIMBRES INSTITUCIONALES PARA LOS/AS ASISTENTES LABORALES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE USUARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE ÑUBLE.**
II. Objetivo/justificación de la adquisición	La Dirección Regional del Trabajo de Ñuble requiere la adquisición de Timbres Institucionales para los/as Asistentes Laborales de las Unidades de Atención de Usuarios de la Inspección Provincial del Trabajo de Chillán e Inspección Comunal del Trabajo de San Carlos. Esta contratación tiene por objeto cubrir las necesidades operativas indispensables para la continuidad y correcta prestación de los servicios, asegurando la debida identificación de los servidores públicos en las actuaciones, documentos y trámites en los que intervienen.
III. Características del producto/ Servicio **"Mínimo Técnico"**	Se requiere la compra de timbres que permitan corroborar la identificación de los servidores públicos de la Dirección del Trabajo, en las atenciones realizadas a los usuarios, los que se encuentran detallados al final de estos Términos de Referencia, en **ANEXO I**; los cuales deben ser de material duradero y resistente al desgaste. **Debe indicar plazo para entrega de artículos en días hábiles.** **Se debe cotizar en base a las cantidades señaladas.** **El costo del despacho deberá estar considerado en oferta económica.** (*) La entrega debe acompañar guía de despacho, aceptando la totalidad de los productos solicitados en 1 sólo envío, **no entregas parcializadas**.
IV. Requisitos Admisibilidad (mínimo técnico)	El oferente deberá **adjuntar cotización detallada de los productos ofertados,** donde acredite el cumplimiento de la totalidad de los mínimos técnicos requeridos, adjuntando la siguiente documentación e información: **1. Oferta técnica detallada, especificando cada producto ofertado** **2. Oferta Económica** **3. Plazo de Entrega** **4. Garantía, mínimo 6 meses** **En caso de no detallar su oferta, no considerar la totalidad de los productos o de no informar lo dispuesto en párrafos precedentes, la oferta no será considerada en proceso de selección.**
VI. Contraparte técnica	El contacto para realizar consultas y detalles de la operación es la Srta. Coordinadora de Gestión Global de Soporte: Nombre: JAQUELINE SILVA SALDÍAS Fono: +56 9 34902779 Mail: jvsilva@dt.gob.cl
VII. Lugar y horario de entrega	**Av. Libertad 878, Piso 2**_Chillán Dirección Regional del Trabajo Ñuble-Chillán **Plazo** de Entrega: **5 días hábiles**
VIII. Presupuesto	El Presupuesto **Disponible** es de **$ 350.000.-** IVA incluido
IX. Búsqueda Economía Circular	En conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N°661, de 2024, que regula la consulta a la plataforma de economía circular, se señala que este servicio, por su naturaleza, no puede ser reutilizado ni compartido, toda vez que su diseño, uso o función específica impide su transferencia a otros organismos del Estado, por lo tanto, corresponde eximirse de dicha consulta y proceder conforme a la normativa vigente.

X. Selección de la Oferta	La selección y adjudicación de la oferta se realizará considerando dos etapas: a) En primer lugar, se verificará que las ofertas recibidas cumplan íntegramente con los requisitos señalados en el numeral III y IV del presente documento. Aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán excluidas del proceso de evaluación, siendo declaradas inadmisibles. b) Posteriormente, entre las ofertas admisibles (es decir, aquellas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en punto III y IV), se adjudicará la propuesta que presente el menor precio. **Si la oferta más económica no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, se procederá a seleccionar la siguiente oferta económica que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos, y así sucesivamente.** **No obstante, lo anterior, si por necesidades del Servicio se determina no continuar con la adjudicación, la Compra Ágil podrá declararse desierta.**
XI. Criterios de desempate	En caso de producirse un empate en el precio entre dos o más ofertas admisibles, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en el orden que se indica: a) Ante la igualdad entre dos o más propuestas, se escogerá aquella propuesta ofrezca los "productos exactos solicitados". b) En caso de mantenerse el empate, la adjudicación se resolverá a favor del proveedor que haya ofertado un menor plazo de entrega.
XII. Formalización	El vínculo contractual entre la entidad compradora y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra, a través del Sistema de Información. El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas.
XIII. Multas	Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder de 30% del valor total neto de la Orden de Compra en su conjunto.

INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA
Retraso en la entrega de los productos	2% del valor total neto de la orden de compra por cada día de atraso
Si no cumple con la reposición del producto dentro del periodo de garantía	10% por cada vez que no cumpla con la reposición del producto, en un plazo de 5 días hábiles
Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica	2% del valor total neto de la orden de compra por cada vez

	Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa por parte de esta Dirección, se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento. La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley Nº 19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.
XIV. Forma de pago	Se realizará en un sólo pago, contra la entrega y recepción conforme de los productos requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la **Jefatura de Finanzas o quien le subrogue**, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Orden de Compra en estado "Aceptada" 2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 4. Forma de pago Crédito. 5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República o por la Dirección del Trabajo, de corresponder, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.

XV. Pacto de Integridad	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

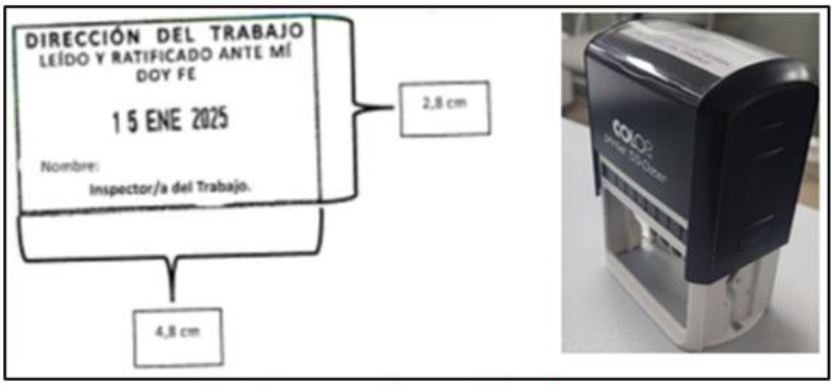
ANEXO I

<table>
<tr><th>DETALLE PRODUCTO Y/O MATERIAL</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>

TIMBRE CON FECHADOR AUTOMÁTICO PARA FUNCIONARIO/A “CON NOMBRE” – TINTA AZUL_MEDIDAS 4.8 * 2.8 CM

Detalle de funcionarios:

N°	Nombre	Apellidos
1	Gonzalo Eduardo	Leiva Rozas
2	Paz Alejandra	Campos Bello
3	Linda Cristal	Palma Ramirez
4	Lidia Germania	Rojas Latorre
5	Camila Eloisa	Gaete Miranda
6	Marjorie Andrea	Pavez Lopez
7	Maritza Paulette	Zúñiga Merino
8	Jorge Esteban	Riquelme Salinas



(Imágenes referenciales)

</td><td>08</td></tr>
<tr><td>

TIMBRE CON FECHADOR AUTOMÁTICO “SIN NOMBRE” – TINTA AZUL_ MEDIDAS 4.8*2.8 CM



(Imágenes referenciales)

</td><td>01</td></tr>
<tr><td colspan="2">PRESUPUESTO DISPONIBLE _ IVA INCLUIDO $ 350.000.-</td></tr>
</table>